

מסורת הש"ס

 (בערי מוסד לעיל פער ד'ה' והוא וכו') (3 בי"ב קג: א "בצ"ח.)

גליון הש"ס

תוב' ד'ה אפר ליה וכו'. דהא בשליח ב"ד מוקמינן לה במו שפי"ר"ת וכו'. ממוז לי הא קשיא: למ"ד שליח כאלמנה אי"כ מה הישולו צוה הא לרי"ט פלוגמיהו בשליח ב"ד קטל דגם צוה שליח כאלמנה ואדרכה בלאו שטת ר"ת ינחא טפי ד"ל דבשליח ב"ד לכ"ע שליח כדיונים וי"ל דהאי אי מהמס ה"א שליח היינו בשליח ב"ד וי"ע:

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה לעולם וכו' דמה נ"ץ ס"א דלמה ועיקר: (ב) תוב' ד"ה מוכרת וכו' דע"כ היתה כאלמנה: (ג) ד"ה ומיני וד"ה אמר הד"ח:

מוסף רש"י

בבתוליה. צ' ימירא משמע שחפא צמוליה שלא אצדה מסס כלום על ידי בעלה בין כדרכה בין שלא כדרכה, ויבין דאטרנאי צוגרמ לימירא, לאטערן למישר גטולה של כדרכה (ויבנות טו). בשדה בת תשעה קבין בר'. דקימנא לן כגניה קמא דמילתין (ב"ד יא). דשדח משני גטי קנין, דמקנ ולא את השדה עד שיהא סב ט' קבין לה וי' קבין לה, ולא את הגנה עד שיהא גה חאי קב לה וחלי קב לה, ר' עקיבא אומר בית רובע (רשב"ם ב"ב קג).

תוספות ר"ד

ההיא איתחא דתפסה ססא דכספא בכתובתה פי' מחיים דבעל תפסה דמהני תפיסה ומחיים מבטלטי ולא היה בה שיעור כתובתה לסוף היא תבעה מוזני אתאי לקמיה דרבא א"ל ליתמי זילי הבו לה מוזני לית חדש לה לדר"ש דאמר לי"א מקצת ספק ככל ספק שלח לי' (רבא) [ורבה] ב"ד רי"י מוכרת שלא בב"ד צריכה שבועה כדון כל אלמנה דלא אהפסה בעלה צריי וכיז' שלא נשבעה אין מוכירה מכירה א"ד אין צריכה שבועה דרבעיה זו הוא דב"ד משביעים אותה ומוכרתה מכירה בלא שבועה והיתומים יטביעה לכשירצו ויתביעי לך הכרזה אם היא צריכה הכרזה כמו ב"ד שאין רשאין למכור אלא בהכרזה ואם מכרו שלא בהכרזה אין מכירתן מכירה כדאמרי' לקמן א"ל הכרזה לא מקביע' לי דארי"ז ארי"ג אלמנה ששמה לעצמה לא עשתה כלום פי' אם שמה שדה ויתומים להגבותה מעות לאחר זמן תחריס ונטילים אותה מידה היכי דמי אי דאכריו אמאי לא עשתה כלום הא לאו דלא אכריו קבלת מכירה זו לא מב"ד ולא מיתומים לפיכך לא יצא הקרקע מרשות היתומים אבל היכי דשמה לאחרים נפקי

צמוליה קיימין. לענין בעילה שלא נבעלה אפילו שלא כדרכה: **דכספא כסא דכספא**. ולא היה צו שיעור כמזכרת: **אריכה שצועה**. שלא גצתה יותר: **ששמה לעצמה**. לקחה שדה היתומים לעצמה בשומת כתובתה: **לא עשפה ולא כלום**. ואס רצו היתומים להגזותה מעות לאחר זמן חוזרין ונטלין אותה:

מאן שס ליד. ממי קבלת מכירה זו לא מצית דין ולא מיתומין לפיכך לא יאל הקרקע מרשות היתומין אצל היכא דשמת לאחרני נפק מרשות היורשין שהרי נתנו לה חכמים רשות למכור: **ינספא**. מספוא. לשון אחר כסיחא גרס עזי אלמוגיס שקורין קור"ל: **מתנאי** שזה **מאסיס צמנה נחקבלה כחוצפה**. דאמרין לה את אפסדת: **מכרה בטל** שאותו דינר אין לה רשות למכור נמנא שכל המכר טעות שהרי צבת אחת היה: **לעולם מכרה קיים**. והיא תחזיר את הדינר ליורשין (א) דמה הפסידתן: **עד שיהא**. באונאה כדי שאילו לא היתה האונאה היה משתייר צדה צת תשעה קבין או האונאה עצמה תשעה קבין והוא הדין אם נשאר ליתומים שס לצד האונאה ט' קבין דכיון דיש ליתומים קרקע שס כשיעור שדה לימרו לה אין ראונו למכור קרקע הראוי לנו אצל אס אין האונאה ראויא להטערף לכדי שדה לא הפסידתן כלום: **וצגנה צה חלי קב**. שזה שיעור גנה: **ודצרי ר' עקיבא**. ששמענו ממנו במקום אחר (ג) צצית רוצע הוא שיעור גנה: **גב'** כאן

אלמנה ניזונת פרק אחד עשר כתובות צח.

צמוליה קיימין. לענין בעילה שלא נבעלה אפילו שלא כדרכה: **דכספא כסא דכספא**. ולא היה צו שיעור כמזכרת: **אריכה שצועה**. שלא גצתה יותר: **ששמה לעצמה**. לקחה שדה היתומים לעצמה בשומת כתובתה: **לא עשפה ולא כלום**. ואס רצו היתומים להגזותה מעות

בבתוליה שיהו כל בתוליה קיימין אבין בכדרכה בין שלא כדרכה ההיא איתחא דתפסה כסא דכספא בכתובתה קתבעה מוזני (א) אתאי לקמיה דרבא אמר להו ליתמי זילו הבו לה מוזנות לית חדש להא דר' שמעון דאמר לא אמרינן מקצת כסף ככל כסף שלח ליה רבה בריה דרבא לרב יוסף מוכרת שלא בב"ד צריכה שבועה או אין צריכה שבועה ותבעי לך הכרזה אמר ליה הכרזה לא קמיבעיא לי דא"ר זירא אמר רב נחמן באלמנה ששמה לעצמה לא עשתה ולא כלום ה"ד אי דאכרזו אמאי לא עשתה ולא כלום אלא לאו דלא אכרזו ולעצמה הוא דלא עשתה ולא כלום יהא לאחר מזה שעשתה עשתה לעולם דאכרזו ודאמרי לה מאן שם לך כי האי דההוא גברא דאפקידו גביה כיסתא דיתמי אזל שמה לנפשיה בארבע מאה וזוי אייקר קם בשית מאה אתא לקמיה דרבי אמי אמר ליה מאן שם לך והלכתא צריכה שבועה ואינה צריכה הכרזה: **מתנאי** יאלמנה שהיתה כתובתה מאתים ומכרה שוה מנה במאתים או שוה מאתים במנה נחקבלה כתובתה והיתה כתובתה מנה ומכרה שוה מנה ודינר במנה מכרה בטל אפילו היא אומרת אחזיר דינר

ליורשין מכרה בטל רשב"ג אומר לעולם מכרה קיים עד שתהא שם כדי שתשייר בשדה (ב) בת תשעה קבין ובגגה בת חצי קב וכדברי רבי עקיבא בית רובע והיתה כתובתה ארבע מאות זוז ומכרה לזה במנה ולזה במנה ולאחרון יפה מנה ודינר במנה של אחרון בטל ושל כולן מוכרן קיים: **גב'** מאי שנא שוה מאתים במנה דאמרי לה את אפסדת שוה מנה במאתים נמי תימא אנא ארווחנא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוח

לכתובה מיבעיא ליה דתחלה קודם גצית כמזכרת משציעין אותה שלא עכבה משל בעלה כלום ולאחר שמכרה נכסים שלא צצית דין ליגבות

מהן כמזכרת מיבעיא ליה אס חוזרין ומשציעין אותה שלא גצתה יותר ועוד אומר רבי דהך שצועה דמיבעיא ליה לא כפ"ה שלא גצתה יותר אלא מיבעיא ליה אי משציעין אותה שלא זולתה צנכסים וכן מוכח מדקאמר תיבעי לך הכרזה דהוי נמי שלא תזולז וכן פי' ר"ת. מ"ר: **ורביעי** דך הכרזה. דמדמבעיא לך שצועה מכלל דשעיטא לן דלא צעי הכרזה דלי הוה צעי הכרזה כ"ש דלצריה שצועה: (ג) **אמר** ליה הכרזה **לא קא מיבעיא** אי. דפשיטא שאינה צריכה הכרזה וא"ת הא אמרינן לעיל (דף פו). לכרגא למוזני ולקצורה

מוצנינן בלא אכרחתא משמע הא לשאר מילי צעין הכרזה ועוד חנן צערינן (דף טא): שום היתומים ל' יום ואומר רבי הני מילי כשצית דין מוכרין דאי טעו טפחות משמות מכרן קיים הלכך צריי הכרזה שלא להפסיד נכסי יתומים אצל אלמנה אפילו מכרה שוה מנה ודינר צמנה חנן דמכרה בטל אין יכול לגא ליהי הפסד מוכרת שלא בהכרזה והא דאמרין לקמן (דף ק): צ"ד שמכרו שלא בהכרזה נעשו כמי שטעו צדדן משנה וחוזרין מאי קא משמע לן תנינא שום היתומין כו' ומסיק הני מילי שליח אלמא דבשליח גופיה צריך הכרזה אע"ג דאי מוזיל חוזר לא קשה מידי חדא דהא בשליח צ"ד מוקמינן לה כמו שפי' רבינו תם ועוד אפי' שליח דעלמא לא קשה מידי דלא אלמנה רצנן לשליח שימכור בלא הכרזה כמו אלמנה: **א"ר** **א"ר** **דאא אכרזו** בו'. תימה לי אכתי היכי פשיט מהכא דלמא הא דקאמר רב נחמן אלמנה ששמה לעצמה לא עשתה ולא כלום הא לאחר עשתה צמכרה למוזנות דאינה צריכה שצועה כדפי' לעיל והואיל וכן אינה צריכה הכרזה ואמר לי רבי דלא מפליג רב נחמן בין מוכרת למוזנות למוכרת לכתובה: **דאמר** **י** **א** **ה** **מאן שם** איך. כלומר מי החזיק צאלו הנכסים שאין לך אדם שיכול לזכות בקרקע חצירו אס לא יחזיקוהו צה צ"ד אצל הא לא קאמר שומא ממס דאע"ג דליכא צ"ד מומחין צ"ד הדיוטות מיהא איכא כדאיתא בזהד"א באלו מליאות (צ"מ לב). וסס) ומה שמחזיקין אותה אומס צ"ד הדיוטות לא חשיבא חזקה דיושצי קרנות הס ואינן אלא צקיאי בשומא בעלמא ותימה לרבי דהכא משמע דאס החזיקוה צ"ד היתה יכולה לעכב הקרקע לעצמה ובהמפקיד (סש למ). תניא המפקיד אצל חצירו יין והחמץ דבש והדבש עושה להס תקנה ומוכרן צצ"ד וכשהוא מוכרן מוכרן לאחרים ואינו מוכרן לעצמו כיונא צו כו' והא לא מצינו למימר דהא דקאמר צצ"ד היינו צרשות צ"ד אצל אס ידעו צ"ד השומא יכול לעכבס לעצמו דצירושלמי מסיק על ההוא מעשה דיוחנן חקוקאה דמייחין צפ"ק דפסחים (דף יג). וסס) א"ל לא ומוכרן צצ"ד אלמא אע"ג דהוה רבי קא יהיצי ליה רשותא ליוחנן חקוקאה הוה מנריך ליה מכירה צצ"ד ואומר רבי דהסס הוי טעמא משום חשדא והלכך קאמר שלא יעכב לעצמו ודוקא צדבר הנפקד כי התם שיך חשדא דכולי עלמא לא ידעי שצ"ד ידעו בשומא אצל הכא אלו הנכסים ידעו העולם שעל ידי צ"ד צאו לידה וגצי כיסתא דיתמי נמי כמו כן ידעו וליכא חשדא אי נמי הכא הבית דין עצמס הס המפקידים הלכך יש לה לעכב על ידס אצל התם שהפסיד אחר אללו לא יעכבזנו לעצמו ומיהו אההיא דירושלמי מתמה רבי אחאי לא מועיל צפקדון רשות צית דין לעשות הנפקד שליח למכור שלא צצ"ד לתקנת המפקיד דקא צעי התם מכירה צצית דין הלא גצי מכירת קרקעות לאורך האלמנה תקנו שליח ואיכא נמי למ"ד דהוה כדיינין ושמא התם צירושלמי צצ"ד הדיוטות קאי ואין לתמוה אי קרי צית דין הואיל ולא קמני גציהו צ"ד גמור דהא קרי מכירת אלמנה שלא צצ"ד אע"ג דאיכא הדיוטות כדפרשישית לעיל היינו משום דקמני גציהו צ"ד גמור: **א"ר** **מנה** שמכרה שוה מנה במאתים או שוה מאתים במנה בו'. צירושלמי פריך ויחזור המקס ומוקי לה רבי יוחנן כשהחל המקס כשהוקיר המקס וריש לקיס אומר אין אונאה לקרקעות אמר רבי יוחנן אס היה דבר מופלג יש לו אונאה ממתיתן פליגא ארי' יוחנן אלו דברים שאין להס אונאה הקרקעות פתר ליה צדבר שאינו מופלג פי' ר"ח שלא הגיע אונאה עד

צח.

שיחן בתוליה קיימין בין כדרכה בין שלא כדרכה. פירוש צעין שאותן מקצת צמולים יחו קיימים בכל מקום ולא מצי למימר שלא כדרכה לא דלשמוק קרא מיניה:

מוכרת שלא בבית דין צריכה שבועה בו'. ואס תאמר מתני' היא צפרק השולם (גיטין לד: וסס) דתנן אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומים אלא שצצועה ואיכא למימר ההיא צאלמנה מן האירוסין כרבי שמעון דאמר כל שאין לה מוזנות לא תמכור אלא צצית דין ונראה לרבי דוחק ועוד קשיא לי דלפוס סוגיא דשמעמא לא פשט ליה רב יוסף מידי ואמאי תפשוט ליה דעל כרחך (א) צאלמנה מן הנשואין היא מדקמני סיפא נמנעו מלהשציעה וא"ר זירא אמר שמואל לא שנו אלא צאלמנה אצל גרושה משציעא אותה וטעמא דאלמנה שאני צההיא הנאה דקא טרחא קמי יתמי אחיא ומוריא התיירא אלמא הוה מצי למפשט ממילתיה דשמואל דצאלמנה מן הנשואין מיירי דלי מן האירוסין מיירי לא שיך למימר קא טרחא קמי יתמי שהיא עומדת צצית אציה אלא אומר רבי דהך שצועה לא משום צריי אלא כדפי' צקונטרס שלא גצתה יותר ולא מיבעיא ליה צמכרה למוזנות שלא צצ"ד דהא לקמן פסיק הלכתא צריכה שצועה ואנן קיימא לן שני דברים שאמר חנן הלכה כמותו דתנן לקמן (דף קה). מי שהלך למדינת הס ואשתו תוצעת מוזנות חנן אומר תשצב צסוף ולא תשצב צתחלה ושהוא צסוף היינו שצעת צצית כמזכר דהא לעיל צציליה הכותב (דף פח): מוקי רבי ירמיה חנן כרבי שמעון דאמר כל זמן שמוצעת כמזכרת יורשין משציעין אותה אינה תוצעת כמזכרת אין יורשין משציעין אותה משמע דסוס שצועה אין מוקינן אותה עד זמן צציעת כמזכרת אלא נראה לרבי דצמוכרת

לכתובה מיבעיא ליה דלמחר שמכרה נכסים שלא צצית דין ליגבות מהן כמזכרת מיבעיא ליה אס חוזרין ומשציעין אותה שלא גצתה יותר ועוד אומר רבי דהך שצועה דמיבעיא ליה לא כפ"ה שלא גצתה יותר אלא מיבעיא ליה אי משציעין אותה שלא זולתה צנכסים וכן מוכח מדקאמר תיבעי לך הכרזה דהוי נמי שלא תזולז וכן פי' ר"ת. מ"ר: **ורביעי** דך הכרזה. דמדמבעיא לך שצועה מכלל דשעיטא לן דלא צעי הכרזה דלי הוה צעי הכרזה כ"ש דלצריה שצועה: (ג) **אמר** ליה הכרזה **לא קא מיבעיא** אי. דפשיטא שאינה צריכה הכרזה וא"ת הא אמרינן לעיל (דף פו). לכרגא למוזני ולקצורה מוצנינן בלא אכרחתא משמע הא לשאר מילי צעין הכרזה ועוד חנן צערינן (דף טא): שום היתומים ל' יום ואומר רבי הני מילי כשצית דין מוכרין דאי טעו טפחות משמות מכרן קיים הלכך צריי הכרזה שלא להפסיד נכסי יתומים אצל אלמנה אפילו מכרה שוה מנה ודינר צמנה חנן דמכרה בטל אין יכול לגא ליהי הפסד מוכרת שלא בהכרזה והא דאמרין לקמן (דף ק): צ"ד שמכרו שלא בהכרזה נעשו כמי שטעו צדדן משנה וחוזרין מאי קא משמע לן תנינא שום היתומין כו' ומסיק הני מילי שליח אלמא דבשליח גופיה צריך הכרזה אע"ג דאי מוזיל חוזר לא קשה מידי חדא דהא בשליח צ"ד מוקמינן לה כמו שפי' רבינו תם ועוד אפי' שליח דעלמא לא קשה מידי דלא אלמנה רצנן לשליח שימכור בלא הכרזה כמו אלמנה: **א"ר** **א"ר** **דאא אכרזו** בו'. תימה לי אכתי היכי פשיט מהכא דלמא הא דקאמר רב נחמן אלמנה ששמה לעצמה לא עשתה ולא כלום הא לאחר עשתה צמכרה למוזנות דאינה צריכה שצועה כדפי' לעיל והואיל וכן אינה צריכה הכרזה ואמר לי רבי דלא מפליג רב נחמן בין מוכרת למוזנות למוכרת לכתובה: **דאמר** **י** **א** **ה** **מאן שם** איך. כלומר מי החזיק צאלו הנכסים שאין לך אדם שיכול לזכות בקרקע חצירו אס לא יחזיקוהו צה צ"ד אצל הא לא קאמר שומא ממס דאע"ג דליכא צ"ד מומחין צ"ד הדיוטות מיהא איכא כדאיתא בזהד"א באלו מליאות (צ"מ לב). וסס) ומה שמחזיקין אותה אומס צ"ד הדיוטות לא חשיבא חזקה דיושצי קרנות הס ואינן אלא צקיאי בשומא בעלמא ותימה לרבי דהכא משמע דאס החזיקוה צ"ד היתה יכולה לעכב הקרקע לעצמה ובהמפקיד (סש למ). תניא המפקיד אצל חצירו יין והחמץ דבש והדבש עושה להס תקנה ומוכרן צצ"ד וכשהוא מוכרן מוכרן לאחרים ואינו מוכרן לעצמו כיונא צו כו' והא לא מצינו למימר דהא דקאמר צצ"ד היינו צרשות צ"ד אצל אס ידעו צ"ד השומא יכול לעכבס לעצמו דצירושלמי מסיק על ההוא מעשה דיוחנן חקוקאה דמייחין צפ"ק דפסחים (דף יג). וסס) א"ל לא ומוכרן צצ"ד אלמא אע"ג דהוה רבי קא יהיצי ליה רשותא ליוחנן חקוקאה הוה מנריך ליה מכירה צצ"ד ואומר רבי דהסס הוי טעמא משום חשדא והלכך קאמר שלא יעכב לעצמו ודוקא צדבר הנפקד כי התם שיך חשדא דכולי עלמא לא ידעי שצ"ד ידעו בשומא אצל הכא אלו הנכסים ידעו העולם שעל ידי צ"ד צאו לידה וגצי כיסתא דיתמי נמי כמו כן ידעו וליכא חשדא אי נמי הכא הבית דין עצמס הס המפקידים הלכך יש לה לעכב על ידס אצל התם שהפסיד אחר אללו לא יעכבזנו לעצמו ומיהו אההיא דירושלמי מתמה רבי אחאי לא מועיל צפקדון רשות צית דין לעשות הנפקד שליח למכור שלא צצ"ד לתקנת המפקיד דקא צעי התם מכירה צצית דין הלא גצי מכירת קרקעות לאורך האלמנה תקנו שליח ואיכא נמי למ"ד דהוה כדיינין ושמא התם צירושלמי צצ"ד הדיוטות קאי ואין לתמוה אי קרי צית דין הואיל ולא קמני גציהו צ"ד גמור דהא קרי מכירת אלמנה שלא צצ"ד אע"ג דאיכא הדיוטות כדפרשישית לעיל היינו משום דקמני גציהו צ"ד גמור: **א"ר** **מנה** שמכרה שוה מנה במאתים או שוה מאתים במנה בו'. צירושלמי פריך ויחזור המקס ומוקי לה רבי יוחנן כשהחל המקס כשהוקיר המקס וריש לקיס אומר אין אונאה לקרקעות אמר רבי יוחנן אס היה דבר מופלג יש לו אונאה ממתיתן פליגא ארי' יוחנן אלו דברים שאין להס אונאה הקרקעות פתר ליה צדבר שאינו מופלג פי' ר"ח שלא הגיע אונאה עד

כלן קיים: מ"ש שוה ר' בקי דאמרי' לה את אפסדת שוה ק' בר' נמי תימא אנא ארווחנא פי' תאמר ליתומים אני טרחתו והרחתו וחזרתי אחר לזקק שקנאו ביוקר אותו הירוח יהי' שלי ולמה הוא ליתומים אמר ר"נ

עין משפט ור מוצה

בז א מיי פייז מהל'
אסורי ביאה הל' יד:
בח ב מיי פייז מהל'
ה' כ סגג עשין מח
טו"ש"ע אהי"ע ס"י לג סעיף
מ וס"י קג סעיף ה'
בב ג ד מיי פייז שס
ה' יד טו"ש"ע שס
ג א קג סעיף כה וס"י קג
סעיף ה':

ל ה מיי פייח שס הל' כ
טו"ש"ע שס ס"י קג סעי'
א ד:

לא ו מיי פייז מהל'
אשות הל' טו סגג
לאון קע טו"ש"ע אהי"ע
ס"י קג סעי' ו':

לב ז מיי שס טו"ש"ע שס
סעיף ו':

לג ח מיי שס טו
טו"ש"ע שס סעי' ח:

לעזי רש"י

קור"ל. אמוג.

תוספות ר"ד (המשך)

מרשות היתומים שהרי נתנו לה חכמים רשות למכור כי ההוא דאפקידו גביה כיסתא דיתמי פי' עצי אלמוגיס אול שמה לנפשי' ב"י מאה זוז לטוף אדם שהן בקיאי בשומא צריכה היא למכור לפני בני אייקר וקם בשית מאה אתו לקמי' דר"א א"ל מאן שם לך ומוסיק תלמודא והל' צריכה שבעה ואין צריכה הכרזה פי' אבל צריכה היא למכור לפני בני אדם שהן בקיאי בשומא והוה שאמרו צריכה ב"ד הדיוטות שמכורו בפני ג' שהן בקיאי בשומא. (ענין לקמן בפ' שדי"ג על מימות חנן אומר תשבע בסוף ולא תש"ב שהוכיח שם הרב דהאי דקאמר הכא והל' צריכה שבעה דוקא כשמוכרת כנגד כל כתובתה אבל אם מכרה כנגד מקצתה הואיל ומשירת ממנה א"צ שבעה שכיזן שצריכה לישבע בסוף על המותר אין משביעין אותה בתחלה דומיא דמוזנות שבי' שהוכחת מוזנות' ונתנים לה בלי"ש הואיל צריכה לישבע בסוף על כתובתה): **מתנאי** אלמנה שהיתה כתובתה ר' ומכרה שוה ק' בר' או שוה ר' בקי' נחקבלה כתובתה והיתה כתובתה ק' ומכרה שוה ק' ודינר בקי' מכרה בטל ואפי' היא אומרת אחזיר את הדינר ליורשים כמ"ב פי' שאותו דינר א"ל רשות למכור נמצא של המכר בטעות היה שהרי בב"א ה"י רשב"א לעולם מכרה קיים עד שתהא שבי' ש"ק שחשייר בשדה הם ש"ק ובגינה חצי קב וכדברי ר"ע בית רובע קב פי' מכרה קיים והיא תחזור את הדינר ליורשין כמה שהפסידתן עד שיהא באותו אונאה שיעור שאם לא היתה האונאה ה' משיייר ליתומים קרקע שיעור ט"ק שהוא שדה חזוב (או אם נשאר ליתומים) (א) וראוי זה המועט שתאנת לה הצטרף עמו או ודאי מכרה בטל שאומרים לה אין רצוננו למכור הקרקע שלנו: היתה כתובתה ר' מאות זוז ומכרה לזה בקי' ולזה בקי' ולאחר שוה ק' ודינר בקי' לא אחזרן בטל של

^(א) ליתומים שס לצד האונאה תשעה קבין. כל"ל וי"ה כנשי"י.